МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 09 дүгээр сарын 30 № 3/22 Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА М.ЭНХ-АМАР ТАНАА

Гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийн дуудлага мэдээлэл, түүний шийдвэрлэлт, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажил, "Хамтарсан баг"-ийн үйл ажиллагаа, батлагдсан төсөв, хохирогчдын аюулгүй байдлыг хангах нэг цэг, түр хамгаалах байрны үйл ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээ, түүний санхүүжилт, үйлчилгээ авч буй иргэний хуулиар баталгаажуулсан эрхийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг таслан зогсоох, иргэдийн эрхийг баталгаатай хангуулах талаар холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд зөвлөмж, шаардлага хүргүүлэх зорилготой хяналт шалгалтын ажлыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 05-наас 18-ны өдрүүдэд Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгуудын хэмжээнд зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 18.1.2, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 25.1.7, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтууд, Цагдаагийн ерөнхий газартай 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн 2.2.10-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон Цагдаагийн Ерөнхий газрын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хийлээ.

Хяналт шалгалт хийхдээ баримт бичгийн шинжилгээ, ажиглалт, тандалт, тоон болон чанарын аргуудыг хослуулан хэрэглэж, холбогдох баримт материалыг гаргуулж, хуулбарлан авах, шаардлагатай тохиолдолд дуу, дүрсний техник хэрэгсэл ашиглах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийн дуудлага, мэдээллийн дагуу зөрчил, эрүүгийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулсан, зөрчлийн болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн тохиолдол 2020 оны 08 дугаар сарын байдлаар:

Ховд аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн нийт дуудлага мэдээлэл 118 үүнээс зөрчил 98, гэмт хэрэг 18, аймгийн төв буюу Жаргалант суманд гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийн 63 тохиолдолд;

Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн нийт дуудлага, мэдээлэл 80, үүнээс зөрчил 80, гэмт хэрэг 3, аймгийн төв буюу Өлгий суманд гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэрэг 58 тохиолдолд;

Увс аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн нийт дуудлага, мэдээлэл 225 үүнээс зөрчил 81, гэмт хэрэг 23, аймгийн төв буюу Улаангом суманд гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэрэг 60 тохиолдолд Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуулиар тус тус хариуцлага оногдуулсан байна.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх сумдын Хамтарсан багийн гишүүдтэй уулзаж гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийн хяналтад авсан кейсийн талаар тодруулахад Ховд аймгийн Жаргалант сумын хамтарсан баг 25, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын хамтарсан баг 8, Увс аймгийн Улаангом сумын хамтарсан баг 16 тохиолдлыг хүлээн авч хохирогч хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуупийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт заасны дагуу нөхцөл байдлын үнэлгээг хийхдээ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/1201, А/178 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан “Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх” журмын хоёрдугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасан “Холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хохирогч өөрөө, хуулиар үүрэг хүлээсэн албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээдээс гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрх хамгааллын зөрчлийн талаар мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийнэ” гэж заасан байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.1 дэх заалтад “түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийн сан бүрдүүлэх” гэж Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн хуульчилжээ.

Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/25 тоот “Журам батлах тухай” тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх статистик мэдээлэл, тоо бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.2.3 дахь заалтад “гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, ашиглах журмыг байгууллага тус бүр дотоод журмаараа зохицуулж, хяналт тавих” гэж мөн тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Хууль сахиулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон холбогдох бусад байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох журам”-ын хоёрдугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт “... болон холбогдох бусад байгууллагууд нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу энэхүү журамд заасан мэдээллийг харилцан солилцож, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тайлагнана” гэж журамлажээ.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4-д орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл болон төсөвт гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, түүнд шаардагдах зардлын төсөв, ойрын ба хэтийн төлөвийг тодорхойлсон хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 19.1.5. хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардлыг төсөвт тусгуулах саналыг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах гэж бүх шатны Засаг даргын чиг үүргийг хуульчилжээ.

Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Аймгийн төсөв батлах тухай 2018, 2019, 2020 оны тогтоолуудтай танилцаж аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн даргаас тодруулга авлаа.

Ховд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Б.Сандагсүрэнгийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 2/260 тоот, Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга А.Серикболатын 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 02/212 тоот, Увс аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн

хурлын нарийн бичгийн дарга У.Ганзоригийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 214 тоот албан бичгүүдээр тус тус аймаг, сумдын Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны төсөв орон нутгийн төсөвт тусгагдаагүй талаар тайлбар ирүүлсэн байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний А/173, А/259, А/3801 тоот тушаалаар хамтран баталсан Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журмын Хоёрдугаар зүйлийн 2.6 дахь хэсэгт "Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд ... Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага,.... хяналттавих, чиглэл өгөх, үүрэг хүлээнэ", 2.8 дахь хэсэгт Хүүхдийн эрхийн ажилтан, Хүүхдийн элч Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавьж ажиллана гэж заажээ.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл бүрд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, хүчирхийллийн эрсдэлийг дүгнэж, хуулиар хүлээсэн мэдээллийн санг үзүүлсэн үйлчилгээгээ, түүний үр дүнгээр бүрдүүлж, холбогдох бусад байгууллагатай энэ талын мэдээллийг солилцож, тулган нягталж, мэдээллийн сан, Хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтыг Хүүхдийн эрхийн ажилтнаар тогтмол хянуулж, хэвшүүлэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн хуульд заасан үйлчилгээ авах, зөрчигдсөн эрхээ нөхөн сэргээх, буруутай этгээдэд холбогдох хуулийн хариуцлага хүлээлгэх тохиолдол бүрт хохирогчид хамгааллын үйлчилгээг бүрэн гүйцэд үзүүлэх, зөрчил, гэмт хэрэг дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх зөрчил, гэмт хэргийн тоог бууруулах ач холбогдолтой бөгөөд үүний тулд хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахад онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Түүнчлэн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Хамтарсан багийн урьдчилан сэргийлэх, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд зарцуулах төсвийн асуудалд анхаарал хандуулж энэ асуудалд орон нутгийн төсөв хэлэлцэх үед хүүхдийн эрхийн ажилтнаар дамжуулж арга зүйн дэмжлэг, зохих шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлуудад нөхцөл байдлын талаар уламжилж хуульд заасан төсөв батлуулах асуудалд мөн анхаарах шаардлагатай байна.

Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгууд дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий Түр хамгаалах байр, Нэг цэгийн үйлчилгээний төвтэй танилцахад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны санхүүжилтээр Ховд аймагт баригдсан Түр хамгаалах байр нь стандартын бус зураг төсөлөөр баригдсан, шууд үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй, Баян-Өлгий, Завхан аймгуудад Нэг цэгийн үйлчилгээний төвтэй боловч үйл ажиллагаа нь жигдрээгүй, Увс аймагт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилгын засварын ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна.

Баян-Өлгий аймгийн Нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын хашаанд баригдсан 2 давхар объектод үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэх бөгөөд орон нутгийн төсвөөс байрны 2020 оны урсгал зардал болох цахилгаан, халаалтын зардалд 12.5 сая төгрөгийг шийдвэрлэн өгсөн байна. Энэхүү нэг цэгийн үйлчилгээний төвд ажиллах бүтэц, орон тоо байхгүй, аль байгууллагын харъяалалд ажилладаг эсэх нь тодорхойгүй, үйл ажиллагаа явуулах, хохирогчид зарцуулах төсөв байхгүй, Цагдаагийн алба хаагч буюу цагдаагийн газрын орон тооны ажилтан сэтгэл зүйчийг төвийн байранд суулган үйл ажиллагаа явуулж байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж гарсан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлагдсан "Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам" хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

Журмын зохицуулалтаар энэхүү нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь харьяалал харгалзахгүй 24 цагийн үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Гэтэл 2018 оны 10 дугаар сараас

эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Нэг цэгийн үйлчилгээнд албан ёсны ажилтан байхгүй Цагдаагийн байгууллагын сэтгэл зүйчийг ажиллуулж байна. Журмын зохицуулалт ёсоор 24 цагийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн хуульд заасан ажиллах цагт нийцсэн орон тооны нийгмийн ажилтан ажиллах шаардлагатай байна.

Түүнчлэн уг үйлчилгээг нээснээс хойш аль байгууллагад харьяалуулан ажиллуулах талаар нэгдсэн нэг шийдвэр, холбогдох галын бусад стандартад нийцсэн эсэх талаар дүгнэлт гаргаагүй байна. Нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь 2019 онд 11,2020 оны эхний 8 сарын байдлаар 13 иргэнд үйлчилгээ үзүүлжээ. Хамгийн урт буюу 45 хүнд хоногийн үйлчилгээ үзүүлсэн гэх ба энэ хугацаанд үйл ажиллагааны ямар нэгэн зардал төсөвлөөгүй, халамжийн газраас гэрч, хохирогчид хоол зөөж үйлчилсэн байна. Халамжийн байгууллагын төсвийн зардал хүрдэггүй гэх шалтгаанаар 21 хоногоос илүү гарсан хугацаанд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хүнсний зүйл авчруулан хооллосон гэх ба нийт хохирогчид шаардлагатай ахуйн хэрэглээний эд зүйлийг олон улсын байгууллагаас тусламжаар өгсөн нэг удаагийн багцаар хангуулж байна.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/80, А/132, А/60 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан “Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам”-ын долдугаар зүйлийн 7.6 дахь хэсэгт Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар тогтмол хяналт тавьж ажиллана гэж журамласан байна.

Иймд цаашид улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйчилгээнд дээрх журмын зохицуулалтын дагуу хяналт тавих ажлыг тогтмолжуулж, хохирогчид хуулиар үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн асуудалд онцгойлон анхаарахын зэрэгцээ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсэгт “Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх зардлыг энэ хуулийн 35.4-т заасны дагуу тооцож, улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ” гэж заасны дагуу холбогдох байгуулагад уламжлан шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 3 дугаар зүйлд “Хүн бүр эрх чөлөөтэй байх, халдашгүй дархан байх эрхтэй”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 11 дэх заалтад ... “Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална”, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1-т “Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна”, 19 дүгээр зүйлийн 1-т “... бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалах зорилгоор хууль тогтоох, захиргааны, нийгмийн болон гэгээрлийн бүхий л шаардлагатай арга хэмжээ авна”, мөн зүйлийн 2-т “Хамгаалалтын ийм арга хэмжээ нь хүүхэд, тэднийг асран халамжилдаг хүмүүст шаардлагатай тусламжийг үзүүлэх зорилгоор нийгмийн хөтөлбөр боловсруулах, түүнчлэн хүүхдэд хэрцгийгээр хандахаас урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх, авч хэлэлцэхээр шилжүүлэх, мөрдөн байцаалт явуулах, эмчлэх, шаардлагатай тохиолдолд шүүх ажиллагаа явуулах болон бусад арга хэмжээг тусгасан журмыг агуулна” гэж тус тус заасан байна.

Иймд Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл бүрийг холбогдох байгууллагаас хүлээн авах ажлыг тогтмолжуулж, авсан мэдээллийг аймаг, дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, хэлтэст түгээж, тэдгээрээр дамжуулан хамтарсан баг зөрчил, гэмт хэргийн тохиолдол бүрт нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн эсэхэд хяналт тавих, зөрчил гэмт хэргийн тохиолдолд гэр бүлийн хүчирхийллийн гэрч, хохирогчид хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлж буй байдал, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг хянах, түр хамгаалах, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд

холбогдох журмын дагуу хяналт тавьж байгааг хянан үзэж, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний төсвийг батлуулахад анхаарч дээр дурдсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах ажиллах шаардлагатай байна.

Иймд шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ